

Αρ. Εξαίρεσης: E3511-2022

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΡΑΕΚ δυνάμει των εξουσιών που της παρέχει ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν. 130(I)/2021) χορηγεί την παρούσα Εξαίρεση στην εταιρεία:

ARNAL VERDE LTD

(ΗΕ 420973)

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ	:	21.07.2022
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ	:	20.07.2027
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	:	3,322 MW _p
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	:	1MW / 4MWh



Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Πρόεδρος



Φίλιππος Φιλίππου
Αντιπρόεδρος

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς υπ' αριθμόν E3511-2022 χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(I)/2021).

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες της δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(I)/2021), όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες της δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων Νόμων, Κανονισμών και Αποφάσεων για το σκοπό αυτό, χορηγεί την παρούσα Εξαίρεση με την οποία η εταιρεία

ARNAL VERDE LTD (HE 420973)

αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να κατασκευάσει Σταθμό Παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στο Φ/Σχ. 39/47, τεμάχιο 316, στην Σιά της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο Σταθμός θα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 3,322MW_p, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1MW και αποθηκευτική ισχύ 4MWh.



Η παρούσα Εξαίρεση χορηγείται υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Ερμηνεία

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν. 130(I)/2021) και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) έχουν αποδώσει έννοια, έχουν την ίδια έννοια στην άδεια αυτή.

Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτή την Εξαίρεση οι οποίοι δεν ερμηνεύονται από τον ως άνω Νόμο ή τους προαναφερόμενους Κανονισμούς, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδει η παρούσα Εξαίρεση.

2. Συμμόρφωση με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις

Ο κάτοχος Εξαίρεσης διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα Εξαίρεση, συμμορφώνονται με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Η μη συμμόρφωση του κατόχου Εξαίρεσης προς οποιανδήποτε πρόνοια του Νόμου ή τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην παρούσα Εξαίρεση, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα να επιβάλει στον κάτοχο της Εξαίρεσης διοικητικό πρόστιμο ή/και να αναστείλει ή να ανακαλέσει την παρούσα Εξαίρεση.

Νοείται ότι ο κάτοχος Εξαίρεσης συμμορφώνεται προς οποιανδήποτε πρόνοια άλλων Νόμων που σχετίζονται με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, είτε παραπέμπουν είτε όχι σε αυτόν.



3. Συμμόρφωση με τους Κανόνες που απορρέουν από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021

Ο κάτοχος Εξαίρεσης διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους Κανόνες που απορρέουν από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και συγκεκριμένα ότι συμμορφώνεται:

- (1) με τους εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Κανόνες Διανομής, και
- (2) με τους εν ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

4. Συμμόρφωση με άλλους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση και ευθύνη να τηρεί τους εν ισχύ Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να διασφαλίζει ότι ο Σταθμός και οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα Εξαίρεση συνάδουν με αυτούς.

Η παρούσα Εξαίρεση δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της, από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων και αδειών, οι οποίες απαιτούνται από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

5. Εξουσίες Εξασφάλισης Πληροφοριών

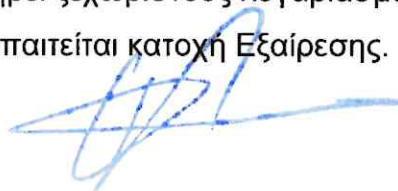
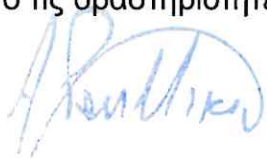
Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να παρέχει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο υλικό που η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτεί κατά την άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.

6. Δικαίωμα Εισόδου και Έρευνας

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να επιτρέπει στη ΡΑΕΚ ή σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της την είσοδο τους στα υποστατικά του ή τα μεταφορικά μέσα του, να τους παρέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό του ζητηθεί και να τηρεί βιβλία, έγγραφα και μητρώα όπως αυτά του ζητηθούν.

7. Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για καθεμιά από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται κατοχή Εξαίρεσης.



8. Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου

- (1) Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης είναι νομικό πρόσωπο και προτίθεται να προβεί σε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ.
- (2) Αίτημα για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη αλλαγή.
- (3) Η ΡΑΕΚ δύναται να αποδεχτεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
- (4) Για οποιαδήποτε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή/και να αναστείλει ή να ανακαλέσει την παρούσα Εξαίρεση.

9. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων

- (1) Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να διαθέσει ή να παραιτηθεί από το δικαίωμα του σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στη ΡΑΕΚ γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες.
- (2) Ο κάτοχος Εξαίρεσης δύναται να διαθέσει ή να παραιτηθεί από το δικαίωμα του σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο εάν -
 - (α) η ΡΑΕΚ επιβεβαιώσει εγγράφως ότι συγκατατίθεται σε τέτοια διάθεση ή παραίτηση, υπό τέτοιους όρους ως η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει ή
 - (β) η ΡΑΕΚ δεν πληροφορεί εγγράφως τον κάτοχο Εξαίρεσης για οποιαδήποτε ένσταση σε τέτοια διάθεση ή παραίτηση από το δικαίωμα του σε περιουσιακό στοιχείο, ή τον έλεγχο του εντός της περιόδου ειδοποίησης.
- (3) Η ΡΑΕΚ δεν αρνείται τη συγκατάθεση της αδικαιολόγητα.

Για τους σκοπούς του όρου αυτού –

«διάθεση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε πώληση ή μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων σε άλλο πρόσωπο ή δημιουργία οποιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους σε σχέση με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο παραγωγής.

«περιουσιακό στοιχείο» περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη, εξοπλισμό ή άλλο υλικό περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εργασιών που εξουσιοδοτούνται από την άδεια αυτή όπου το περιουσιακό στοιχείο έχει αξία αντικατάστασης πάνω από διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000,00).

10. Τροποποίηση Εξαίρεσης

Η παρούσα Εξαίρεση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση στην Κατασκευή του Σταθμού έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτηση τροποποίησης της Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής.

11. Μεταβίβαση Εξαίρεσης

Η παρούσα Εξαίρεση δύναται να μεταβιβασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να προβεί σε μεταβίβαση της Εξαίρεσης που κατέχει έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτηση μεταβίβασης της Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής.

12. Κατασκευή και Κλείσιμο του Σταθμού

(1) Η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει την παρούσα Εξαίρεση εάν η πρόοδος των εργασιών υλοποίησης του έργου καθυστερήσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

(2) Ο κάτοχος Εξαίρεσης, μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά τρίμηνο έκθεση προόδου των εργασιών υλοποίησης του προτεινόμενου με την άδεια έργου, στην οποία να αποτυπώνεται το ποσοστό προόδου της κάθε δραστηριότητας όπως αυτή θα καταγράφεται στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

(3) Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να τερματίσει τις κατασκευαστικές εργασίες στον Σταθμό, προσωρινά ή μόνιμα, έχει την υποχρέωση να υποβάλει γραπτό αίτημα στη ΡΑΕΚ και να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ δεν κατακρατεί τέτοια έγκριση αδικαιολόγητα.

13. Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες τις Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τα Διατάγματα που ισχύουν ή θα ισχύουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Εξαίρεσης που κατέχει και να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε Αποφάσεις του Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021.

14. Τέλη

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως καθορίζονται στους εν ισχύ Κανονισμούς για τα Τέλη Αδειών.

15. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Λειτουργίας

Ο κάτοχος Εξαίρεσης έχει την υποχρέωση, έγκαιρα, πριν από την ημερομηνία λήξης της Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής, να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

16. Ανάκληση Εξαίρεσης

Η παρούσα Εξαίρεση δύναται να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

17. Χρονική διάρκεια ισχύος Εξαίρεσης

Η παρούσα Εξαίρεση έχει διάρκεια ισχύος για 5 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της.

18. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος Εξαίρεσης

Η χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Εξαίρεσης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 και των απορρεόντων Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Εξαίρεσης προτίθεται να αιτηθεί παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Εξαίρεσης που κατέχει, έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτηση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της Εξαίρεσης πριν από την λήξη της.

Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2022



Δρ. Ανδρέας Πουλλικκός
Πρόεδρος



Φίλιππος Φιλίππου
Αντιπρόεδρος